

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 174/2560	ศาลจังหวัดสืคิ้ว	ศาลผู้ส่ง
		ความเห็น
	ศาลปกครองนครราชสีมา	ศาลผู้รับ
		ความเห็น
	นายจำนงค์ แก้วโสวัณนะ	โจทก์
	กรมที่ดิน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน	จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา
ป.ที่ดิน มาตรา
ป.พ.พ. มาตรา

คดีที่เอกชนผู้ครอบครองที่ดินตาม ส.ค. ๑ ยื่นฟ้องกรมที่ดิน จำเลยที่ ๑ และ
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสืคิ้ว จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานทาง
ปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนการจำหน่ายแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน
ส.ค. ๑ ของโจทก์ โดยอ้างเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าเป็นกรณีที่โจทก์
ครอบครองที่ดินต่อเนื่องมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับจึงมีสิทธิครอบครอง
ที่ดินพิพาท การจำหน่าย ส.ค. ๑ ของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนจำเลยทั้ง
สองให้การว่า โจทก์ครอบครองที่ดินภายหลังประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับแล้ว
โจทก์จึงไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท กรณีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยในคดีนี้เพียง
ว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่โจทก์มีสิทธิครอบครองหรือไม่ ทั้งโจทก์มีคำขอประเด็น
สำคัญให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินตาม ส.ค. ๑
พิพาท ดังนี้ แม้โจทก์จะตั้งรูปเรื่องในการฟ้องคดีเป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนการ

จำหน่าย ส.ค. ๑ ของโจทก์ แต่ข้อพิพาทในคดีนี้เป็นเรื่องการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินพิพาทและการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล เป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

()

<u>แหล่งที่มา</u>	ส่วนเลขาการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ	
<u>แผนก</u>		
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>		
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>	คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน